

WAN SRI ROHAYU BINTI WAN MOHD SAID

lwn.

AMRIN BIN ABDUL RaHMAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)] Pada 23 Mei 2023 bersamaan 3 Zulkaedah 1444H]

Kes Rayuan No : 10000-017-0035-2022

Peguam Syarie Perayu: Puan Noorlnadiya binti Mohd Sareef
(Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co.)

Peguam Syarie Responden : Puan Farihah binti Md. Isa (Tetuan Farihah & Associates)

ALASAN PENGHAKIMAN

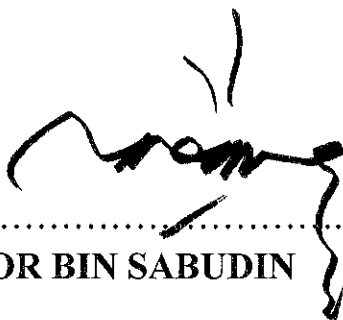
- 1) Kes ini adalah rayuan berkaitan keputusan tuntutan harta sepencarian yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 13/04/2022.
- 2) Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 25/04/2022 dan telah disebut dihadapan kami pada 22/3/2023. Semasa prosiding tersebut Perayu telah memaklumkan hasratnya untuk menarik balik rayuan ini bagi membolehkan persetujuan yang dicapai antara pihak-pihak direkodkan di Mahkamah Bicara. Untuk tujuan tersebut kami telah mengarahkan Perayu agar memfailkan Notis Penarikan Balik terlebih dahulu berdasarkan kehendak Seksyen 95, ETMMS Negeri Selangor.
- 3) Oleh kerana kegagalan Perayu untuk hadir dan tidak memfailkan Notis Penarikan Balik sebagaimana yang diarahkan, maka rayuan ini wajar untuk dibatalkan.

KEPUTUSAN

SETELAH mengambil kira kegagalan Perayu memfailkan Notis Penarikan Balik dan ketidakhadiran pihak-pihak, MAKA kami dengan sebulat suara membuat keputusan seperti berikut:

Kes Rayuan No. 10000-017-0035-2022 adalah **DIBATALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-



-
1. **Y.A.A DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **Y.A. DATUK MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor